

1503828-39.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Controle nº 2021/000842

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA DE DEUS RODRIGUES DURO

Em 31 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

3ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Centro - CEP 11013-910, Fone: (13) 3346-5824, Santos-SP

- E-mail: santos3cr@tjsp.jus.br

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

Processo nº:

1503828-39.2021.8.26.0536 - Controle nº 2021/000842

Assunto

Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DJALMA DE DEUS RODRIGUES DURO

Em 31 de outubro de 2022, às 15h, sob a presidência da MM. Juíza de Direito Dra. Carla Milhomens Lopes de Figueiredo Gonçalves De Bonis, comigo Escrevente ao final nomeada, deu-se início à audiência de instrução, debates e julgamento, em sala virtual da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santos/SP, por meio da ferramenta Microsoft Teams, nos termos da Resolução nº 850/2021 do TJSP e do Provimento CSM nº 2651/2022. Cumpridas as formalidades legais, as partes foram apregoadas. Pela impossibilidade de assinatura do documento pelos participantes em razão da realização do ato por videoconferência, dou fé de estarem presentes ao ambiente virtual a representante do Ministério Público Dra. Sheila Xavier Mendes, o réu Djalma de Deus Rodrigues Duro, seu defensor, o Dr. Rafael Braga Vinhas – Defensoria Pública, bem como as testemunhas Leandro Luiz Milanin e Gabriel Vernizzi de Araújo. Antes de dar início à audiência, foi oportunizada a entrevista do acusado com seu defensor, em reunião virtual apartada e sigilosa, consoante disposto no artigo 185, §5º do Código de Processo Penal. A seguir, as testemunhas foram cientificadas que deveriam manter a incomunicabilidade durante todo o ato. Iniciados os trabalhos, as testemunhas presentes foram ouvidas e o réu foi interrogado. Encerrada a instrução,

foi dada a palavra às partes para as alegações finais orais. De acordo com o previsto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, os depoimentos foram captados em áudio e vídeo diretamente pelo sistema SAJ e estarão disponíveis às partes após 24 horas da realização do ato no E-SAJ. Em seguida, pela MM. Juíza foi proferida a seguinte decisão: "Vistos. DJALMA DE DEUS RODRIGUES DURO foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 21 de novembro de 2021, por volta das 15 horas, no Caminho da Lagoa, altura do nº 10, Morro da Nova Cintra, nesta Cidade e Comarca, trazia consigo 02 (duas) porções de maconha e 03 (três) pinos de cocaína, além de R\$ 6,00 (seis reais) em espécie; e tinha em depósito 30 (trinta) porções de maconha, 02 (dois) pinos de cocaína e 03 (três) pedras de crack, destinadas ao comércio, sem autorização legal ou regulamentar. Auto de exibição e apreensão na fl. 4, auto de constatação preliminar na fl. 5 e laudo de exame químico-toxicológico nas fls. 55-58. Notificado em 07 de julho de 2022 (fl. 72), apresentou defesa preliminar (fls. 77-78). A denúncia foi recebida em 15 de agosto de 2022 (fls. 86-87), ao que se seguiu regular citação (fls. 100-103). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório (termo). Encerrada a instrução, as partes passaram aos debates, pugnando ambas pela desclassificação para a conduta do art. 28, da lei de drogas, com oferecimento e aceitação da transação penal. É o relatório. Fundamento e decido. No interrogatório judicial, houve confissão apenas quanto à posse de parte das drogas, com alegação de que o intuito era de consumo. Dessa forma, ante a ausência de provas quanto ao escopo de venda ou de qualquer forma de entrega a terceiros das drogas apreendidas, mister a desclassificação e aplicação da transação penal, como bem sugerido pelas partes. Ante o exposto, DESCLASSIFICO a imputação inicial para a prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Tendo em vista que é primário e levando em conta a proposta de transação penal ora realizada pelo Ministério Público, neste ato aceita pelo acusado e seu Defensor, HOMOLOGO-A POR SENTENÇA e ADVIRTO DJALMA DE DEUS RODRIGUES DURO sobre os efeitos da droga, ficando neste ato devidamente admoestado, nos termos do artigo 28, I, da Lei nº 11.343/06. Essa pena não importará em reincidência e tampouco acarretará efeitos civis, sendo registrada apenas para impedir o mesmo benefício no prazo de (5) cinco anos. Sua imposição também não constará de certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos naquele dispositivo. Na sequência, julgo extinta a punibilidade de DJALMA DE DEUS RODRIGUES DURO, nos termos do artigo 76, § 4º, da Lei nº 9.099/95. Revogo as medidas cautelares impostas nas fls. 49-54 e autorizo a devolução do dinheiro apreendido. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente intimados de todos os atos praticados. Nada mais". Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Thaina de Lima Nóbrega, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA